

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 513 del 07/11/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 270 del 07/11/2022

OGGETTO: Lavori di "Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione". Affidamento dell'incarico di collaudatore tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale degli impianti nonché statico delle strutture, in corso d'opera e finale.-

CUP: C87H21000240002

CIG: Z7E38760C5

Imp.

CAP. 1027 - COD. 0801202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta regionale n. 2130 del 05 giugno 2018 "Riprogrammazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2000 - 2006 certificate sul POR Calabria FESR 2007-2013", il dipartimento "Programmazione Nazionale e Comunitaria" ha demandato il dipartimento "Bilancio, Finanze, Patrimonio" all'immediata iscrizione nel bilancio di previsione 2018-2020 delle somme necessarie all'attuazione degli Accordi di Programma Quadro (APQ) ovvero degli atti integrativi di Accordi già esistenti;
- con delibera n. 143/2011 della G.R. è stato approvato il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile per il triennio 2011/2013 e con successiva delibera n. 140 del 07/11/2011 del Consiglio Regionale della Calabria è stato approvato il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile per il triennio 2011/2013 prorogato successivamente con delibera della G.R. n. 234 del 30/05/2014;
- con D.G.R. n. 648 del 29 dicembre 2017 è stato approvato il Piano Annuale 2018 nella cui Azione H è annoverata la promozione dei Borghi della Calabria;
- con decreto n. 6918 del 29/06/2018 il Dirigente del Settore Beni Culturali ha approvato l'"Avviso Pubblico per il sostegno di progetti di Valorizzazione dei Borghi della Calabria", e assunto in data 29/06/2018 al n. 497 del registro dei Decreti dirigenziali;
- con decreto n. 7132 del 04/07/2018 il Dirigente del Settore Beni Culturali ha approvato l'errata corrice del DDS 6918 del 29/06/2018;

Rilevato che con deliberazione n. 100 del 21.09.2022, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori per la realizzazione del progetto denominato "Programma borgovivo cultura, tradizione ed innovazione", redatto dal R.T.P. composto dai professionisti: Arch. Maria Teresa Alcaro (capogruppo), Arch. Simone Fratto, Arch. Francesco Zangara, Ing. Giovanni Mellace, per l'importo complessivo di € 1.500.000,00 suddiviso in € 1.117.210,59 per lavori a base d'asta, € 26.023,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 356.765,58 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Preso atto che, per i lavori di che trattasi, è necessario procedere con la designazione di un collaudatore tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale degli impianti e statico delle strutture dell'opera in oggetto;

Considerato che l'importo complessivo stimato della prestazione dell'incarico, ammonta ad € 11.367,73 onnicomprensivo di spese, oltre IVA ed oneri contributivi, è inferiore ai 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento degli incarichi a soggetti esterni con le modalità di cui all'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016;

Visto l'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016 che prescrive: "2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

Visti:

- l'art. 31, comma 8, del D. Lgs. n° 50/2016 che prescrive: "Gli incarichi di Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione

dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista";

- le linee guida n° 1, di attuazione del D.Lgs. n° 50/2016 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", le quali prevedono che gli incarichi di importo pari o inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 e dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n° 50/2016;
- l'art. 32, comma 14, il quale prevede che il contratto è stipulato, per affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

Considerato che:

-per i casi di affidamento di tali attività all'esterno il Comune di Squillace ha costituito un apposito elenco di tecnici per l'affidamento di incarichi professionali, di importo inferiore a € 40.000,00, approvato con determinazione n° 173 del 10/05/2021, valutando quelli attualmente inseriti nelle categorie corrispondenti all'oggetto degli incarichi da conferire, in possesso dei requisiti di idoneità professionale e delle necessarie capacità tecniche e professionali, in modo che sia assicurato il rispetto del criterio di rotazione degli inviti rispetto agli affidamenti di prestazione di servizi già attribuiti;

-all'Albo Operatori Tecnici di questo Comune risulta iscritto il professionista Ing. Lupia Riccardo, nato a Catanzaro il 15/10/1977, C.F.: LPU RCR 77R15 C352J e P.IVA: 02897440794 residente a Catanzaro in via della Lacina n° 48, ed iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro al n° 2262, il quale presenta i necessari requisiti per l'espletamento dell'incarico in oggetto;

Dato atto che:

-il professionista Ing. Lupia Riccardo, a seguito di negoziazione, previa richiesta preventivo/offerta, si è reso disponibile ad eseguire le prestazioni professionali, per l'importo di € 11.200,00 oltre IVA e Cassa Professionale, pari ad un ribasso percentuale del 1,4755 % sull'importo posto a base di gara;

-l'offerta formulata dall'Ing. Lupia Riccardo corrisponde alle esigenze di questa Stazione Appaltante;

Precisato che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa;

Ritenuto che, nella fattispecie in esame, l'applicazione dell'art. 36, appare imprescindibile in quanto la procedura negoziata ivi delineata è l'unica in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie nel rispetto delle tempistiche previste;

Visto:

-l'articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, il quale dispone che *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;

-l'art. 37 comma 1 del D. Lgs n° 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di servizi di importo inferiore a € 40.000 senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D.Lgs. citato;

Ritenuto pertanto, di procedere con l'affidamento dell'incarico di collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale degli impianti e statico delle strutture, in corso d'opera e finale, relativo ai lavori di *"Programma borgovivo cultura, tradizione ed innovazione"*;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016, all'Ing. Lupia Riccardo, nato a Catanzaro il 15/10/1977, C.F.: LPU RCR 77R15 C352J, P.IVA: 02897440794 residente a Catanzaro in via della Lacina n° 48, ed iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro al n° 2262, per l'importo di € 11.200,00 onnicomprensivo di spese, oltre IVA ed oneri contributivi, l'incarico per il collaudo tecnico-amministrativo, collaudo tecnico funzionale degli impianti e collaudo statico delle strutture, in corso d'opera e finale, relativo ai lavori di "*Programma borgovivo cultura, tradizione ed innovazione*";
2. di stabilire che i pagamenti della prestazione di cui al presente atto sono subordinati alla formale consegna degli elaborati e delle risultanze del collaudo tecnico-amministrativo, del collaudo tecnico-funzionale degli impianti e del collaudo statico delle strutture;
3. di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente, da stipulare con il professionista incaricato;
4. di individuare nel quadro economico di progetto le risorse finanziarie previste per l'espletamento dei predetti servizi, e di fare fronte alla spesa nascente con il presente atto, con i fondi di cui al finanziamento in parola;
5. di dare atto che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
6. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale" come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. 1027 – Cod. 0801202 del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

